

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1755/2531

นาง นิภาพรณ ลัมโก คา
นาย ประวิทย์ ธาดาทะพวงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

โจทก์ออกเช็คชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์แก่ ว. โดยมอบเช็คนั้นให้แก่ ฮ.ตัวแทนของว.สิทธิในเช็คย่อมตกแก่ว. แล้วตั้งแต่วันที่โจทก์มอบเช็คให้แก่ ฮ. โจทก์หาสิทธิในเช็คดังกล่าวอีกต่อไปไม่ การที่ ฮ. ทำเช็คตกหาย และมีผู้เก็บได้แล้วเบียดบังเป็นของตนโดยทุจริต โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันครอบครองเช็คของโจทก์ที่ส่งจ่ายมอบให้แก่ นายฮั่งไ้ แซ่ฮั่ง เพื่อชำระหนี้แก่ผู้มีชื่อแต่นายฮั่งไ้ได้ทำเช็คหายไป ต่อมาจำเลยทั้งสองนำเช็คไปเรียกเก็บเงินได้ ทำให้โจทก์เสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 83 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุก 1 เดือน และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้โดยไม่มีฝ่ายใดโต้เถียงว่าโจทก์ได้ออกเช็คเอกสารหมาย จ.2 และมอบเช็คเอกสารหมายจ.2 ให้นายฮั่งไช้ แซ่ฮึง พนักงานเก็บเงินของนายวีระ วารุบางกูร เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์เก่าที่โจทก์ซื้อจากนายวีระ แล้วนายฮั่งไช้ได้ทำเช็คเอกสารหมาย จ.2 ตกหายระหว่างการเดินทางกลับไปหานายวีระ ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 นำเช็คเอกสารหมาย จ.2 ไปเข้าบัญชีของจำเลยทั้งสองและธนาคารจ่ายเงินตามเช็คให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว เห็นว่า สิทธิในเช็คเอกสารหมาย จ.2 ย่อมตกแก่นายวีระแล้วตั้งแต่วันที่โจทก์มอบให้นายฮั่งไช้ตัวแทนนายวีระ โจทก์หาสิทธิในเช็คเอกสารหมาย จ.2 อีกต่อไปไม่ได้ แม้จะมีผู้เก็บเช็คเอกสารหมาย จ.2 ได้ และเบียดบังเป็นของตนโดยทุจริต โจทก์ก็มิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้ทรงเช็คเอกสารหมายจ.2 ในขณะที่เช็คเอกสารหมาย จ.2 หาย มิใช่ผู้เสียหายและพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 มาด้วยนั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ